

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1768/2531

บริษัท กิตติ คำ ข้าว พืชผล (1968)
จำกัด

โจทก์
จำเลย

บริษัท ไทย เติบ เรือ ทะเล จำกัด

ป.พ.พ. มาตรา 609

โจทก์ทำสัญญาใบจองระวางเรือกับจำเลยเพื่อขนข้าวสารของโจทก์ไปต่างประเทศ โจทก์ขนข้าวสารบางส่วนขึ้นเรือแล้วต่อมาจำเลย สั่งระงับและสั่งให้ขนลงจากเรือทั้งหมด ในสัญญาใบจองระวางเรือ มีข้อความว่าใบตราส่งซึ่งเป็นแบบพิมพ์ที่ใช้อยู่ตามปกติของผู้ขนส่ง จะถูกนำมาใช้ ข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อยกเว้นทั้งปวงของใบตราส่ง จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ซึ่งถือว่าเป็นผลประโยชน์เฉพาะในระหว่างช่วงเวลานี้จนกว่าจะออกใบตราส่ง แสดงว่าสัญญาใบจอง ระวางเรือผูกพันโจทก์จำเลยจนกว่าจะมีการออกใบตราส่ง ดังนั้นเมื่อยังไม่มี การออกใบตราส่งให้โจทก์ผู้ส่งจึงอยู่ในระยะเวลาที่สัญญาใบจองระวางเรือใช้บังคับ จำเลยต้องรับผิดชอบโจทก์ตามสัญญาดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ว่าจ้างจำเลยขนข้าวสารจากท่าเรือกรุงเทพไปยังท่าเรือเมืองฟรีทาวน์ ประเทศเซียร์ราลีโอน โจทก์ขนถ่ายข้าวสารจากโกดังลงเรือแล้ว ต่อมาจำเลยแจ้งระงับการขนถ่ายและให้โจทก์ขนข้าวสารขึ้นจากเรือทำให้โจทก์ได้รับความ

เสียหายรวมเป็นเงิน 4,689,367.47 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย
จำเลยให้การว่า จำเลยมีฐานะเป็นตัวแทนของผู้เช่าเรือหรือเจ้าของเรือเท่านั้น จำเลย
ไม่ต้องรับผิดชอบ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 718,757.48 บาท พร้อม
ดอกเบี้ย ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าเมื่อวันที่ 22
มิถุนายน 2522 โจทก์ทำสัญญาขายข้าวสารจำนวน 5,000 เมตริกตัน ให้แก่ผู้ซื้อใน
ประเทศอังกฤษโดยจะต้องส่งข้าวสารดังกล่าวจากท่าเรือกรุงเทพ ไปยังเมืองฟรี
ทาวน์ ประเทศเซียร์ราลีโอน ทวีปแอฟริกา เดือนมิถุนายน 2522 โจทก์ทำสัญญา
ใบจองระวางเรือกับจำเลย เอกสารหมายเลข 2 เพื่อขนข้าวสารของโจทก์ระบุชื่อเรือที่
จะบรรจุทุกข้าวสารของโจทก์ว่าเรือ "นครธน" หรือเรืออื่นที่จำเลยจัดมาแทนกำหนด
ขนถ่ายข้าวสารระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2522 ต่อมาวันที่ 17
กรกฎาคม 2522 จำเลยแจ้งโจทก์ว่าให้โจทก์ขนข้าวสารบรรจุทุกเรือ "แปซิฟิก กล
อรี" ซึ่งเข้าเทียบท่าเรือกรุงเทพแล้ว โจทก์ขนข้าวสารขึ้นบรรจุทุกเรือลำดังกล่าวตั้งแต
วันที่ 25 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2522 ได้บางส่วนก็ต้องหยุดขนเพราะบริษัทผู้เช่า
เรือพิพาทกับเจ้าของเรือและต้องขนถ่ายข้าวสารลงจากเรือทั้งหมด

ปัญหาข้อแรกมีว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์หรือไม่ จำเลยฎีกาว่าสัญญา
เอกสารหมายเลข 2 เป็นเพียงสัญญาใบจองระวางเรือซึ่งมีข้อความว่าจำเลยจะจัดการ
จองระวางเรือ "นครธน" หรือเรืออื่นที่จำเลยจัดมาแทนเพื่อบรรจุทุกข้าวสารของโจทก์
เมื่อจำเลยจัดการให้โจทก์ขนข้าวสารบรรจุทุกเรือ "แปซิฟิก กลอรี" แล้ว ถือได้ว่า
สัญญาขนส่งเริ่มขึ้นการผูกพันตามสัญญาใบจองระวางหรือตามเอกสารหมายเลข
2 ย่อมสิ้นสุดลง จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาเอกสารหมายเลข 2 อีกต่อไป เห็น
ว่าสัญญาใบจองระวางเรือเอกสารหมายเลข 2 ข้อ 6 มีข้อความว่าใบตราส่งซึ่งเป็นแบบ
พิมพ์ที่ใช้อยู่ตามปกติของผู้ขนส่งจะถูกนำมาใช้ ข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อยกเว้นทั้ง

ปวงของใบตราส่งจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ซึ่งถือว่าเป็นผลประโยชน์เฉพาะในระหว่างช่วงเวลานี้จนกว่าจะออกใบตราส่ง ใบตราส่งจะรับได้จากสำนักงานของผู้ขนส่ง แสดงว่าสัญญาใบจองระวางเรือเอกสารหมายเลข จ.2ผูกพันโจทก์จำเลยจนกว่าจะมีการออกใบตราส่งข่าวสารของโจทก์ ซึ่งใบตราส่งนั้นผู้ขนส่งจะเป็นผู้ออกให้แก่โจทก์ผู้ส่ง เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าการขนส่งข่าวสารของโจทก์บรรทุกเรือ "แปซิฟิกกลอรี่" ถูกระงับการบรรทุกยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่มีการออกใบตราส่งให้โจทก์ผู้ส่ง จึงอยู่ในระยะเวลาที่สัญญาใบจองระวางเรือ เอกสารหมายเลข จ.2ใช้บังคับโจทก์จำเลยอยู่หาสิ้นสุดลงดังฎีกาของจำเลยไม่ ดังนั้นจำเลยจึงยังต้องรับผิดชอบตามสัญญาใบจองระวางเรือเอกสารหมายเลข จ.2"

พิพากษายืน

(ดำริ ศุภพิโรจน์-สหัช สิงหวิริยะ-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ